

1009758-95.2020.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o pagamento de "multa" em caso de furto e não localização (cláusula 5.2, cf. fl. 24).

A requerida aponta a negativa de pagamento de indenização pelo descumprimento, pela autora, de diversas cláusulas contratuais, como a demora para lavratura do boletim de ocorrência, comunicação do furto, bem como ausência de realização da manutenção preventiva.

A autora, apesar de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1009758-95.2020.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009758-95.2020.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Ketlyn Karina Araujo

Requerido:

Lpjm Prestação de Serviços Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

KETLYN KARINA ARAUJO ajuizou a presente ação indenizatória em face de LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, alegando, em síntese, que celebraram contrato de prestação de serviços e utilização de equipamentos com a requerida, no entanto, após seu veículo ter sido furtado, a requerida não prestou seu serviço adequadamente, bem como deixou de indenizá-la, nos termos do contrato. Pleiteou a procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização no valor de R\$ 13.739,00 (treze mil, setecentos e trinta e nove reais, equivalente a 100% (cem por cento) da tabela FIPE na data do furto, e indenização por danos morais no importe de R\$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) (fls. 01/010). Juntou documentos (fls. 11/55).

Concedido os benefícios da justiça gratuita (fls. 56/57).

Devidamente citado, a ré apresentou contestação rebatendo os argumentos da petição inicial (fls. 61/126).

Houve réplica (fls. 130/140).

Instadas a especificarem provas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito, enquanto a requerente pleiteou a produção de prova testemunhal (fls. 143 e 144/145).

Em 27 de outubro de 2021, às 12:30h, foi realizada tentativa de conciliação junto ao CEJUSC que restou infrutífera (fl. 162).

Em 22 de março de 2022, às 14:00h, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento que, novamente, restou infrutífera. As partes concordaram com o encerramento da instrução, sem a oitiva da testemunha e fixação de prazo comum para apresentação de alegações finais (fl. 175).

Alegações finais da requerente (fls. 176/178).

Determinada a manifestação das partes, ante a suposta prática de crime (fl. 179).

Esclarecimentos da ré e autora (fls. 182/185 e 189/190).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de

Processo Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do

Código de Processo Civil, uma vez que as alegações controvertidas se encontram elucidadas pela prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória.

Fica afastada a impugnação da justiça gratuita concedida à autora. A concessão do referido benefício se dá mediante simples declaração formal do interessado informando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família.

A ação é parcialmente procedente.

Inicialmente, cumpre consignar que a presente lide amolda-se à legislação consumerista, microssistema protetivo, com princípios e regras próprias, de interesse social e ordem pública, com gênese direta em cláusula pétrea da Constituição Federal.

Com efeito, não se pode negar que a parte requerente consubstancia-se, ex vi do artigo 2º, caput, da Lei nº. 8.078/90, como consumidora, porquanto se trata de destinatária final do serviço. No mais, além de a autora ser destinatária final dos serviços prestados pela ré, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à demandada, na medida em que não dispõe de condições técnicas para fazerem oposição aos argumentos da parte contrária.

De outro lado, a requerida constitui-se como fornecedora, em consonância ao artigo 3º, caput, do mesmo diploma legal, uma vez que se organizam empresarialmente para a prestação de serviços no mercado de consumo.

Assim, existindo evidente desequilíbrio entre os contratantes, restando bem demonstrada a vulnerabilidade da consumida, de modo que deve o contrato firmado submeter-se às regras consumeristas e, respeitados os requisitos previstos no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Federal n. 8.078/90, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do hipossuficiente, ficando subordinada ao critério do juiz quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (CDC, artigo 6º, inciso VIII), sendo justamente o entendimento que se aplica ao caso dos autos. No caso sub judice constata-se que a autora entabulou contrato de prestação de serviços com a ré, consistente em rastreamento de motocicleta, no qual é previsto também o pagamento de "multa" em caso de furto e não localização (cláusula 5.2, cf. fl. 24).

A requerida aponta a negativa de pagamento de indenização pelo descumprimento, pela autora, de diversas cláusulas contratuais, como a demora para lavratura do boletim de ocorrência, comunicação do furto, bem como ausência de realização da manutenção preventiva.

A autora, apesar de não ter procedido com a comunicação do furto nos primeiros 15 (quinze) minutos ou a realização do boletim de ocorrência no prazo de 30 (trinta) minutos, realizou tudo no mesmo dia e em pouco espaço de tempo, cerca de 3:30h.

A cláusula contratual no sentido de que deveria o consumidor registrar perante a autoridade policial o furto no prazo de 30 (trinta) minutos se mostra exagerada e inócua, pois não há imediata investigação por parte da polícia civil após a

comunicação do delito. No mais, o autor contou com o serviço de localização da ré para que pudesse a moto ser recuperada, o que sequer adiantou no caso concreto. Esse é o entendimento do E. TJSP:

"Seguro de automóvel - Ação de cobrança Furto do objeto segurado -Negativa de cobertura por parte da Seguradora Alegação de que houve agravamento do risco pela tardia comunicação ao serviço de rastreamento - Recusa, todavia, injustificada Ausência de comprovação de que o serviço de rastreamento estava ativo e de informação a respeito da empresa que prestava os serviços Ônus da seguradora, que nada provou a respeito Recusa à cobertura infundada Direito à indenização reconhecido Ação julgada procedente Sentença reformada.- Recurso provido. (TJSP: Apelação Cível1021456-75.2017.8.26.0007; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro:11/07/2018)

Assim, tais cláusulas são nulas, por força do disposto no art. 51, IV e §1º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há como se aferir nesses dispositivos compatibilidade entre a obrigação avençada e os princípios da equidade ou da boa-fé contratual.

Do mesmo modo, a não realização da manutenção preventiva mencionada pela requerida nas fls. 71/73 não teve qualquer influência no desenrolar do processo de busca do veículo pela ré, uma vez que o sistema estava em pleno funcionamento no dia do furto, conforme a localização do veículo no dia em questão compartilhada pela requerida na fl. 74.

Sabe-se que quem deve zelar pela prestação de serviços não é o consumidor e sim o fornecedor, que exerce atividade econômica e lucrativa, auferindo lucro, portanto, não pode transferir ao consumidor caso haja prejuízo de sua atividade.

Nos termos da avença visou a ré transferir à consumidora um encargo que competia única e exclusivamente à requerida, em decorrência da própria natureza do contrato, já que a essência do serviço disponibilizado ao consumidor dependeria, necessariamente, do funcionamento regular do aparelho instalado no veículo.

Por outro lado, restou caracterizada a ofensa à boa-fé objetiva contratual, pois, não obstante a não realização dos referidos testes por parte dos consumidores, a empresa ré continuou recebendo o pagamento pela prestação do serviço, sem tê-los constituído em mora ou mesmo ter rescindido o contrato, inferindo-se que, implicitamente, anuiu ao comportamento da autora.

A alegação de suspeita de fraude carece de qualquer evidência concreta. A ré se limita a afirmar que "o veículo parou de posicionar a 4,4 Km da residência da Requerente, na Rua Mota Valentim nº. 340, em local em que a Requerente possuía histórico de posições", o que não é suficiente para comprovar eventual conluio envolvendo o segurado.

Portanto, não tendo a motocicleta sido objeto de recuperação e não havendo justificativa para recusa, deve a ré proceder com a compra da documentação do autor (pagamento de multa).

O valor a ser pago corresponde ao valor de mercado do bem da data do furto, correspondente à tabela FIPE.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, deduzido cumulativamente, no entanto, entendo-o improcedente.

Há que se atentar para o fato de que nem todo mal estar é capaz de produzir danos morais. Para tanto, é necessário que o dissabor experimentado revista-se de gravidade suficiente para que se possa vislumbrar lesão a algum direito fundamental da pessoa.

No caso, o mero inadimplemento contratual pela requerida não é suficiente, por si só, para ensejar o pagamento de indenização por danos morais. A par do aborrecimento experimentado, não houve, com efeito, demonstração de circunstância excepcional a permitir sua configuração.

Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor correspondente ao valor de mercado equivalente à tabela FIPE, da motocicleta Honda 400i Falcon, ano de fabricação 2012, modelo 2013, na data do furto (25 de maio de 20 - cf. fls. 30/33), a ser apurado em liquidação de

sentença. O montante deve ser atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do sinistro, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ficando a ré autorizada a descontar da condenação eventuais tributos e multas incidentes sobre o veículo, referentes a fatos geradores anteriores ao furto e pendentes de pagamento.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.I.C.

Carapicuíba, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA